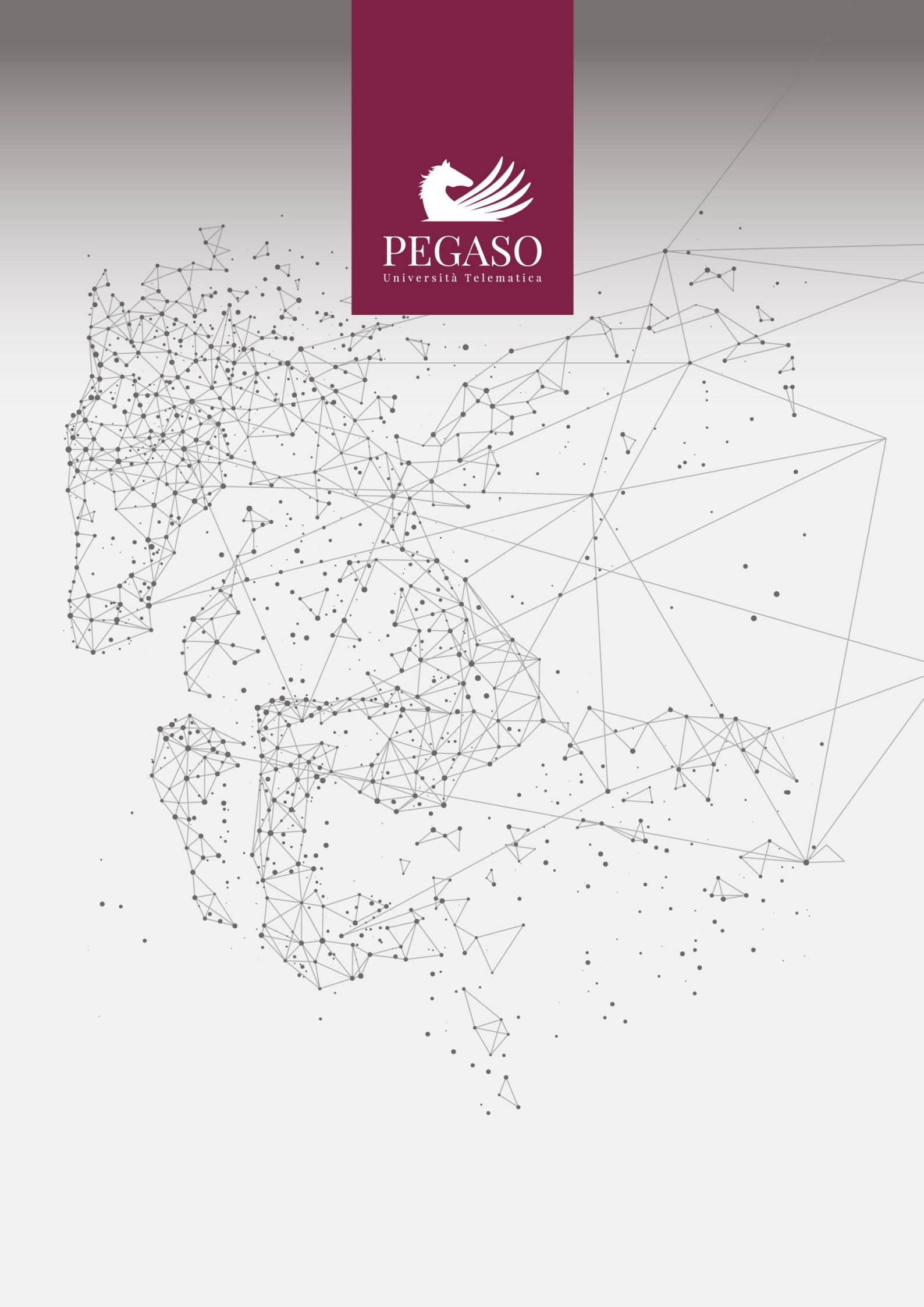

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. COMUNICARE, CON QUALI REGOLE? 3
2. LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO 7
3. FAKE NEWS: CONSEGUENZE LEGALI 13
BIBLIOGRAFIA 19

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Comunicare, con quali regole?

Ogni lavoro ha delle regole da rispettare. Chi si occupa di comunicazione, è doppiamente obbligato a farlo sia per la necessità di far bene il proprio lavoro, sia perché con esso può influenzare il suo interlocutore, ovvero il lettore o, comunque, il destinatario della sua comunicazione.

Le linee guida generali per l'esercizio della professione giornalistica sono state dettate dalla Legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti, la numero 69 del 3 febbraio 1963, che è stata poi aggiornata il 15 novembre 2016 con la Legge 198/2016 e successivamente con il Decreto Legislativo numero 67 del 15 maggio 2017. Ma nel tempo l'Ordine ha sentito la necessità di regolamentare, anche eticamente, l'attività del giornalista, e lo ha fatto attraverso una serie di "carte deontologiche".

Da cosa traggono origine le carte deontologiche? Traggono origine ed ispirazione dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale Onu sui diritti civili e politici, dalla Costituzione Italiana e dalla Legislazione Europea.

Il loro principio ispiratore è che ogni persona vada rispettata per sesso, salute, razza, religione, condizione sociale, opinioni politiche. È necessario bilanciare la libertà di stampa con altri diritti fondamentali delle singole persone (privacy, immagine) e della collettività, ed in quest'ottica la deontologia professionale deve essere uno dei cardini di chi si occupa di giornalismo e di comunicazione. Secondo una definizione espressa dal Consiglio europeo, il giornalista è chiamato a fungere da "mediatore sociale tra notizia e opinione pubblica".

In sintesi, lo spirito delle carte è che chi opera nel mondo della comunicazione è chiamato a garantire la massima tutela nei confronti dei minori, dei malati, della sfera sessuale della persona e privata dell'individuo, della razza e della religione, delle opinioni politiche.

Un particolare rilievo - nel contesto del rispetto delle regole deontologiche - attiene la comunicazione digitale: gli operatori del giornalismo online, multimediale e di altre forme di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

comunicazione che utilizzino innovativi strumenti tecnologici, dovranno tenere in debita considerazione la prolungata disponibilità nel tempo delle notizie e del materiale da essi pubblicato online.

Chi è soggetto a queste regole? Il giornalista della carta stampata e quello televisivo, certamente. Ma anche il giornalista della radio, del web e della web Tv. Così come vi è soggetto l'addetto stampa. In tempi relativamente recenti si è cominciata ad affacciare con prepotenza l'ipotesi che anche chi faccia giornalismo di impresa, il brand journalist, vi sia soggetto con le stesse regole che deve seguire chi si occupa di uffici stampa e comunicazione istituzionale. Non a caso tra le regole diffuse ed accettate nell'ambiente del brand journalism ci sono il "**Di' la verità**" e "**Sii trasparente**".

Alle regole deontologiche dovrebbe sottostare, a prescindere dall'iscrizione o meno all'Albo dei giornalisti, il social media manager. In che modo debba farlo ognuno di essi lo vedremo nel corso della lezione. Tra le nuove professioni che hanno a che fare con la comunicazione, questa volta intesa in senso lato, sicuramente invece non ha particolari regole da rispettare il **web content manager** quando si limita a gestire e riorganizzare contenuti preparati da altri. Per dirla tutta, atteso che è un concetto accettato che la comunicazione attraverso i social possa costituire una forma di giornalismo, come sottolinea anche il professor **Roberto Zarriello** nelle sue lezioni e nei suoi testi, anche il semplice titolare di un account social dovrebbe attenersi a regole di etica.

Quali sono dunque queste regole? Citeremo quelle che non siano specificamente ed esclusivamente legate al mondo della comunicazione giornalistica propriamente detto, ma, invece, possano trovare applicazione in tutti gli ambiti della comunicazione, compresa quella che facciamo, come utenti, attraverso i nostri account social. In ogni caso, non possiamo non iniziare dal testo unico dei doveri del giornalista, aggiornato all'ultima versione del 27 gennaio 2016:

«*È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori», recita l'incipit del testo.

In forza dell´art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica – e la comunicazione negli altri ambiti che abbiamo visto fin qui - si svolge senza autorizzazioni o censure. Ma questa pietra miliare si "scontra" con alcune prepotenti necessità sancite dall'Ordine, come quella di evitare riferimenti a fatti passati di una persona se essi non siano assolutamente indispensabili alla completezza della notizia che in quel momento si sta trattando. E se si parla di una persona condannata in passato per reati commessi si deve valutare e "pesare" l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia, specialmente se genitore o fratello di persone di minore età. In questo caso la necessità di tutelare la qualità della vita del minore ha il predominio sul risvolto di cronaca che può avere il raccontare fatti passati sia pure necessari ad inquadrare meglio una vicenda.

Tra l'altro il giornalista, che appartenga alla carta stampata o alla Tv o al web, così come se ci occupa di uffici stampa, è spesso tenutario, per scopi di lavoro, di archivi nei quali sono contenuti dati personali e sensibili di persone. Se sono strettamente personali, non sono soggetti a regolamentazione, ma se dovessero appartenere ad una redazione, l'articolo 2 delle apposite regole deontologiche allegate al testo unico che stiamo prendendo in esame prevede che le imprese editoriali siano tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci da pubblicare almeno due volte l´anno, l'esistenza dell´archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal regolamento. Anzi, nella gerenza (quella parte del giornale cartaceo e web dove viene indicato almeno il nome del direttore responsabile ed eventualmente della redazione e i relativi recapiti) dovrà essere indicato il responsabile dell'archivio cui ci si possa rivolgere se necessario. Un alto grado di protezione è offerto anche alle vittime di violenza sessuale, per le quali – a meno che non lo chiedano esse stesse – è vietato fare i nomi. E non pensiamo che questo argomento possa

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

essere trattato solo in un articolo di cronaca: ci si potrebbe trovare ad avere a che fare l'addetto stampa di un'associazione che si occupa di tutelare le vittime di violenza, o la figura professionale che si interessi di comunicare notizie sull'attività del sodalizio attraverso il sito dell'associazione stessa.

Certamente può interessare sia il brand journalist che lavori per una casa farmaceutica che il giornalista tradizionale di carta stampata, tv, web e radio la necessità di rispettare i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità fisiche o mentali, intellettive o sensoriali, ed evitare il sensazionalismo nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici, perché potrebbe far sorgere timori o speranze infondate. Quando si parla di notizie sanitarie o riguardanti nuovi farmaci e la loro efficacia esse vanno diffuse solo se autorevolmente verificate! Né deve essere citato il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La libertà di manifestazione del pensiero

Come potenziali operatori della comunicazione o come semplici cittadini tornerà utile sapere se e quanto ci è concesso esprimerci. La libertà di espressione, definibile anche come libera manifestazione del pensiero o libertà d'opinione, sancisce il diritto di ogni cittadino a esprimere liberamente le proprie convinzioni e idee, sia individualmente sia collettivamente. La libertà di manifestazione del pensiero esprime un valore fondamentale dell'odierna società democratica in quanto assicura la formazione di un convincimento personale da parte ogni persona e di una opinione pubblica libera e criticamente fondata.

Il riconoscimento di tale diritto costituisce il fondamento di ampi ambiti del vivere civile, quali la politica, il credo religioso, l'espressione nell'arte e nelle scienze e trova la sua prima codificazione, nella storia moderna, con la costituzione americana del 1787. Fortemente limitata dai regimi totalitari e dalle dittature del Novecento, ancora oggi la libertà di espressione non è completamente riconosciuta nel mondo, spesso osteggiata per motivi politici, religiosi, culturali. Tuttavia, anche nelle democrazie in cui è pienamente riconosciuta, la libertà di espressione presenta dei limiti giuridici, generalmente indicati nelle costituzioni. Altri diritti e valori primari, quali il buon costume o morale pubblica, la dignità e la riservatezza della persona, l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, in forme e misure diverse, che hanno importanza tale per cui, di fronte ad essi, anche un diritto basilare, come la libertà di espressione, può essere circoscritto.

La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino la definisce come: "*libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni, uno dei diritti più preziosi dell'Uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge*".

Questo concetto è stato pienamente riportato nell'articolo 21 della nostra Costituzione:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». La norma in oggetto ne sancisce l'inviolabilità nei confronti di tutti i soggetti e la tutela sotto ogni forma, scritta, parlata e con ogni altro mezzo di diffusione. L'epoca storica in cui è stato scritto l'articolo 21 Costituzione ha determinato l'assenza, in esso, di ogni riferimento esplicito ai principali mezzi di comunicazione che abbiamo invece oggi, a distanza di circa 70 anni. Ciò non vuol dire, però, che la carta costituzionale non tuteli anche la libertà di espressione esercitata ad esempio attraverso internet. Lo stesso articolo 21, del resto, fa riferimento a "**ogni mezzo di diffusione**" e, quindi, anche al web.

«La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure»: nel periodo fascista i controlli sulla comunicazione erano penetranti. Il costituente, all'opposto, sceglie di limitarli fortemente, vietando qualsiasi censura. Anche la registrazione dei periodici presso i Tribunali della circoscrizione di pubblicazione (norma prevista dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, numero 47) non è una misura repressiva, ma uno strumento volto ad agevolare l'eventuale sequestro e non può mai comportare un controllo nel merito per autorizzare o meno la pubblicazione. Dunque, l'articolo 21 esclude ogni forma di autorizzazione preventiva o di censura successiva alla redazione dello stampato. Il sequestro della stampa è oggetto di precisa disciplina legislativa (la legge 47/1948), che assicura un particolare procedimento e sufficienti garanzie.

«Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni»

Dalla lettura dell'articolo 21 si evince che tale diritto all'espressione libera viene tutelato:

- nel momento statico, che significa che ognuno può crearsi un proprio patrimonio di idee;
- nel momento dinamico, quando si desidera esprimere tali idee;
- nel momento negativo, che implica che ciascuno ha il diritto di tenere segrete le proprie opinioni.

Esistono tuttavia alcuni limiti, rappresentati da altri diritti e valori primari, di fronte ai quali anche un diritto basilare, come la libertà di espressione, può essere circoscritto:

- il buon costume, che impedisce di manifestare il proprio pensiero tramite modalità che offendono il comune senso del pudore e la pubblica decenza;
- la riservatezza e l'onorabilità delle persone, che tutelano la dignità, l'onore e la privacy delle persone;
- il segreto di Stato, quando, per i motivi più disparati, un documento è coperto dal segreto, perché la sua divulgazione potrebbe arrecare un pericolo alla sicurezza dello Stato democratico;
- il segreto giudiziario, al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria e per non ledere la reputazione degli imputati, salvo il limite della pubblica rilevanza;
- l'apologia di reato, che in realtà non costituisce una libera forma di manifestazione del pensiero. La glorificazione e l'esaltazione di figure di reato può infatti rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico.

Come si può constatare con estrema facilità si tratta di limitazioni che, in buona parte, come evidenziavamo nel paragrafo precedente, toccano anche il mondo comune, quello che viviamo ogni giorno attraverso i social, dove questi limiti per una diffusa ignoranza della materia vengono troppo spesso violati. Le norme deontologiche che disciplinano la professione giornalistica espressamente parlano di "diritto dei cittadini all'informazione" e di "diritto dovere di cronaca", senza fare distinzione tra mezzi di informazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per poter parlare di correttezza nell'ambito della comunicazione (e potrebbe esserla certamente anche quella di un "writer" che realizza un murale), bisogna tener conto di alcune regole, perché il diritto inviolabile del singolo individuo soccombe di fronte all'esigenza informativa, ma nel rispetto di alcune precise condizioni. Di stabilire quali siano queste condizioni si è incaricata la giurisprudenza, a partire dalla storica sentenza che scrisse il cosiddetto decalogo del giornalista (la 5259 della Cassazione, emessa il 18 ottobre 1984). Secondo tutti i giudici che, a partire da quella storica sentenza, si sono ritrovati a dover affrontare problematiche relative al diritto di cronaca, quest'ultima si configura correttamente soltanto quando concorrono i seguenti requisiti: a) la verità dei fatti (oggettiva o "putativa"); b) l'interesse pubblico alla notizia; c) la continenza formale, ossia la corretta e civile esposizione dei fatti. In assenza anche di uno solo di questi requisiti, il diritto inviolabile risorge in tutta la sua pienezza, rendendo illecita la manifestazione di pensiero.

In ordine alla condizione della **verità dei fatti** che vengono narrati, bisogna fare un distinguo tra il contesto informativo e non informativo. È naturale che si debba escludere qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, quando i fatti oggetto di cronaca siano veri. Il diritto di cronaca vince quelli dell'individuo e la comunità va informata. Al di fuori di un contesto propriamente informativo, fatti lesivi non possono essere resi noti nemmeno quando sono veri. È utile un esempio. Se un quotidiano locale scrive che il sindaco è indagato o è stato condannato per truffa, avrà senz'altro agito nell'ambito del diritto di cronaca se quella notizia è vera. Ma se uno di noi viene a sapere che per truffa è stato condannato un proprio condomino, non potrà comunicarlo agli altri condomini affiggendo all'ingresso del palazzo il dispositivo della sentenza.

Chi dunque può beneficiare del diritto di cronaca? Sarebbe errato sostenere che il privilegio di informare è riservato al giornalista. L'articolo 21 della Costituzione non può riguardare una ristretta categoria. In realtà, l'ambito di applicazione del diritto di cronaca non è riferito al soggetto che lo esercita, ma al mezzo attraverso il quale viene diffuso il pensiero. Così, il diritto di cronaca va riconosciuto a chi narra fatti o esprime un pensiero utilizzando un mezzo tecnicamente idoneo ad informare una cerchia indeterminata di persone. Quindi, non solo al giornalista, ma anche a chi

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

scrive sul giornalino della scuola o dell'università, su un volantino poi distribuito al pubblico, a chi interviene in un forum o tiene un blog su internet.

In ordine all'**interesse pubblico**, il concetto è decisamente variabile: la collettività ha il diritto di essere informata segnatamente su quei fatti in grado di fornirle una visione globale e il più possibile precisa della società, in modo da porla nelle giuste condizioni per un corretto e consapevole esercizio della sovranità. Tuttavia, ciò non significa che debbano essere divulgati soltanto fatti la cui diffusione soddisfi un reale interesse pubblico o utilità sociale. Spesso, infatti, vengono diffuse notizie nelle quali è davvero difficile scorgere un interesse sociale. Ciò dipende evidentemente dal modo in cui una testata considera e costruisce il rapporto con i propri lettori o telespettatori. È il caso di notizie riguardanti calciatori, attori, artisti, presentatori, cantanti, che spesso, loro malgrado, vengono a trovarsi al centro della scena pubblica per fatti che rientrano nella propria sfera privata. Qui non è l'azione in sé a fare notizia, ma soltanto il loro riferirsi al personaggio noto. Non è però interesse pubblico mettere sul proprio blog o sulla propria pagina facebook notizie piccanti riguardanti un nostro vicino di casa che, non essendo un personaggio pubblico, ha il sacrosanto diritto alla sua privacy.

La **continenza formale,** infine, è il requisito che attiene alle modalità di comunicazione della notizia. Questa deve riportare il fatto nei suoi elementi oggettivi così come appresi dalla fonte. Chi pubblica non deve essere altro che un tramite tra la fonte e il lettore. Qualsiasi artificio adoperato che, eccedendo lo scopo informativo, condizioni la genuinità della notizia, vìola il requisito della continenza formale.

La violazione del requisito della continenza formale può avvenire in diversi modi.

La prima categoria è rappresentata dalla violazione palese. che non pone particolari problemi di individuazione. Attiene principalmente al tono adoperato nella narrazione del fatto. Il tono è sproporzionatamente scandalizzato e vi è un'eccessiva drammatizzazione della vicenda, oppure risulta fuori luogo l'inserimento di aggettivi estremi e peggiorativi come "impressionante", "sconcertante", "incredibile", "terribile", "stranissimo", "pazzesco", "vergognoso", "deplorevole",

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

etc. È una violazione grezza, meno pericolosa, perché il lettore riesce con relativa facilità ad isolare il fatto notizia dal soggettivismo della persona che scrive.

La seconda categoria è quella caratterizzata da un premeditato difetto di chiarezza. Qui chi scrive, nel narrare il fatto reale, vuole attribuire al soggetto un fatto diverso o ulteriore. La violazione non appare *prima facie*, ma può essere individuata solo attraverso un'operazione che definisca prima il fatto diverso, poi la sua falsità o non riconducibilità al soggetto. Un classico caso è l'uso delle "virgolette" o degli eufemismi. Qui chi scrive usa i termini sapendo che il lettore li interpreterà in maniera contraria o comunque diversa da quanto suggerirebbe il dato formale letterale, stimolando un giudizio estremamente negativo e amplificando così gli effetti lesivi.

Altra tecnica riconducibile al premeditato difetto di chiarezza è quella degli accostamenti suggestionanti. A questa categoria appartengono anche le insinuazioni. Qui il fatto diverso o ulteriore, ovviamente peggiorativo, viene attribuito al soggetto comunicando espressamente al lettore che la relativa ipotesi "non è improbabile", o "non si può escludere", o che "si potrebbe azzardare", o affermando che "quanto appreso fa pensare a", nella totale assenza di qualsiasi elemento obiettivo che possa permettere di affermarlo esplicitamente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Fake news: conseguenze legali

Esiste nel mondo della comunicazione una piaga non da poco: quella nota come **fake news** (bufale in italiano). Sono notizie false, distorte o manipolate che vengono presentate come vere. Il recente aggravamento del fenomeno relativo alla diffusione delle bufale è dovuto all'avvento di Internet e l'espansione dell'uso dei social media, grazie ai quali "documentarsi" è diventato semplicissimo. Tuttavia se da un lato la diffusione di tali strumenti ha reso l'informazione accessibile a chiunque, dall'altro ha permesso un incontrollabile flusso di notizie, la cui veridicità spesso non viene approfondita e verificata come si dovrebbe.

Infatti vi sono stati numerosi casi di notizie clamorose, che dopo essere state pubblicate on line sono subito state smentite, scatenando il disappunto degli utenti del web. Spesso, anche se la notizia appare come potenzialmente falsa o addirittura ridicola o esagerata, circola comunque on line e viene condivisa da migliaia di persone, molte delle quali finiscono per crederla vera. E tra questi non vi sono solo i disattenti internauti, ma addirittura le testate giornalistiche, che, vuoi per non perdere uno scoop o per non aver posto in essere un controllo meticoloso della fonte, finiscono per pubblicare la notizia nei propri canali ufficiali, amplificandone ancor di più il clamore mediatico.

Le bufale possono riguardare qualsiasi settore dell'informazione, dal più frivolo a quello socialmente impegnato.

Sotto questo profilo, emblematiche sono le polemiche correlate alla campagna politica di Trump, che secondo molti commentari avrebbe beneficiato degli effetti di una strategia di informazione che ha fatto largo uso di notizie o false, o rappresentate in maniera distorta o comunque non verificabili. In effetti si è progressivamente rafforzata la consapevolezza che, grazie alla diffusione di fake news mediante un sapiente utilizzo di Internet e delle più moderne tecnologie informatiche, il dibattito politico può essere facilmente condizionato a favore di un candidato o a danno di un altro.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Assai recenti sono inoltre le polemiche sulla vaccinazione obbligatoria che, pur essendo indispensabile per garantire la salute dei cittadini, ha incontrato inaspettate resistenze in una considerevole fascia della popolazione a seguito della diffusione sulla rete di notizie circa la presunta pericolosità dei vaccini, che secondo l'amministrazione della sanità sono del tutto prive di fondamento scientifico.

Esistono bufale più leggere e divertenti. Ad esempio: si può leggere la notizia di una donna che si è fatta impiantare tre seni per poter piacere meno agli uomini. Notizia smentita da alcuni esperti, che hanno affermato l'impossibilità dell'intervento. Ma c'è anche quella di Cicciobello saltacoda (in cui sono cascate testate come **La Repubblica**, **Il Corriere della Sera** e **Il Giorno**!): Francesco Capelli era entrato al padiglione Azero dell'Expo di Milano con la sua bambina di due anni, quindi regolarmente. Ad un certo punto della visita la sua bambina lascia il bambolotto nel passeggino. In seguito, mentre giravano nel padiglione, un addetto dell'Expo si rende conto del "Cicciobello" e chiede a Francesco se aveva furbescamente saltato la coda con quello stratagemma. Francesco gli spiega tutto, facendogli vedere la bambina. Poco dopo l'addetto torna da lui e gli chiede di poter scattare una foto al passeggino con il bambolotto per pubblicarla su Facebook, foto che il giorno dopo viene spacciata come prova del falso imbroglio. Anche il tariffario degli oggetti e degli stratagemmi per saltare la coda era una burla bella e buona pubblicata nel gruppo Facebook.

Vi è un crescente tasso di disinformazione e di propaganda nei social media. Ciò può comportare danni per gli individui e per la società, amplificati dal ruolo di Internet. Il rischio di influenzare in una direzione o nell'altra l'opinione pubblica, le scelte dei cittadini e il funzionamento della democrazia cresce in maniera esponenziale.

Per fare un esempio, pensiamo a alla storia di Josepha, migrante camerunense che, dopo essere stata 48 ore in mare, salvata dagli operatori di Open Arms, è stata colpita dall'odio web: "è una naufraga ma con smalto", a causa della diffusione di una foto di Josepha con smalto rosso e braccialetti. Da lì la montatura virale: "è un'attrice", "non c'è stato alcun naufragio". La verità la racconta una giornalista dell'Internazionale che era a bordo dell'Open Arms quando hanno

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

soccorso Josepha: "ha le unghie laccate perchè nei quattro giorni di navigazione per raggiungere la Spagna le volontarie di Open Arms le hanno messo lo smalto per distrarla e farla parlare. Non aveva smalto quando è stata soccorsa, serve dirlo?". A riprova la foto del salvataggio della donna dove chiaramente non ha smalto, nè braccialetti.

Poiché i mezzi di informazione si trasformano in mezzi di disinformazione, si sono moltiplicati gli appelli all'introduzione di forme di controllo volte a prevenire o comunque a sanzionare la diffusione in rete delle notizie false. Ma c'è davvero bisogno dell'introduzione di una nuova disciplina? Per valutare proposte del genere è opportuno partire da un breve richiamo al quadro normativo di riferimento e fornire qualche utile consiglio.

Come verificare la veridicità di una notizia che ci sembra davvero eclatante? Non sono mezzi esaustivi in assoluto, ma esistono alcuni siti che hanno fatto dello smascherare bufale il loro successo. Ne citiamo alcuni:

www.butac.it – (acronimo di Bufale Un Tanto Al Chilo), www.bufale.net, www.attivissimo.net gestito dal giornalista Paolo Attivissimo, www.hoax.it.

In ogni caso, al di fuori del diritto, esistono strumenti di auto-correzione, adottati dalle principali piattaforme online, tese alla promozione di codici di condotta, all'alfabetizzazione digitale degli utenti e a controllare preventivamente le notizie false.

Ci sono conseguenze penali per chi si rende autore e promotore di notizie fasulle?

La divulgazione di "bufale" può assumere risvolti penali anche piuttosto gravi, nonostante non esista una disciplina specifica che riguarda la creazione e la condivisione su internet di fake news.

Questo perché spesso la notizia falsa è strumentale alla commissione di una serie di illeciti che sono, potenzialmente, infiniti.

Spesso si parla di vuoto normativo e si richiede di approvare una nuova legge. In realtà le norme ci sono già. Basta conoscere e valutare se esse sono applicabili al caso concreto.

Attualmente sono certamente configurabili:

- **il reato di diffamazione**

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La diffamazione è l'ipotesi di reato più frequente in cui inquadrare le fake news. Infatti, nella condotta prescritta dall'articolo 595 del Codice penale ci sono tutti gli elementi che contraddistinguono l'agire degli autori delle notizie false, in particolare la volontà di screditare, offendere o deridere una persona ad un grande pubblico. A tale scopo quale posto migliore dei social network? Sui social la diffusione delle fake news a contenuto diffamatorio è praticamente incontrollata, perché è impossibile prevedere quante persone condivideranno o commenteranno la notizia.

La giurisprudenza maggioritaria è ormai concorde nel ritenere tale fattispecie integrata anche nel caso degli insulti su Facebook; se poi le informazioni riguardano un'accusa falsa trova applicazione anche il reato di calunnia.

- **il reato di procurato allarme**

L'articolo 658 del codice penale prevede che: "Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516".

Quando la fake news ha l'effetto di allarmare e spargere il panico tra la popolazione, la condotta viene integrata nel reato di procurato allarme ex articolo 658 del Codice penale. Non importa che questo fosse il reale obiettivo dell'autore della bufala, basta che la notizia procuri il timore di un pericolo reale. Tuttavia non c'è reato di procurato allarme quando la fake news non presenta i canoni della certezza ma il pericolo viene presentato come probabile o eventuale.

- **abuso della credulità popolare**

commette abuso della credulità popolare (che era reato previsto dall'articolo 661 del Codice penale e decriminalizzato nel 2016) l'artefice di una bufala che innesca un generico turbamento nell'ordine pubblico.

- **reato di rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio**

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

che si configura anche quando notizie false o esagerate relative a determinati prodotti provochino la variazione del prezzo di determinati beni. È regolato dall'articolo 501 del Codice penale. Il reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 516 a 25.829 euro.

Esempi? "L'impresa X sfrutta i bambini", o "la cura del medico X non funziona".

In questo caso il legislatore richiede che la condotta sia fraudolenta, quindi il giudice deve accertare che l'autore o gli autori della notizia avevano effettivamente la volontà di turbare il mercato dei valori o delle merci.

- **Atti di concorrenza sleale**

Ai sensi dell'articolo 2598 del codice civile, quando la bufala è volta a screditare i prodotti altrui diffondendo informazioni menzognere sulle caratteristiche integra atti di concorrenza sleale.

Se viene in essere questa fattispecie, l'autore della notizia falsa può essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti dell'azienda o della persona danneggiata, in misura proporzionata al danno effettivamente subito.

- **pubblicazione o diffusione di notizie false**

L'articolo 656 del codice penale punisce pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. In giurisprudenza i casi sono pochi ma effettivamente questi articoli puniscono le notizie false.

E se creo una notizia chiedendo di donare soldi a un falso conto corrente di beneficenza? Si configura il reato di truffa, che è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1031 euro. Queste sono fattispecie dell'altro secolo ma l'interpretazione consente al giudice di adeguarle al caso di specie.

È responsabile anche chi commenta e condivide?

Fermo restando che non è possibile estendere a soggetti non professionali le conseguenze sanzionatorie previste per la stampa periodica, gli autori delle fake news rischiano, come abbiamo visto, diverse sanzioni, sia pecuniarie che detentive, a seconda dell'argomento e del contenuto della notizia.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Chi commenta, condivide e favorisce in vari modi la diffusione della bufala non è considerato colpevole se dimostra di non essere a conoscenza della falsità della notizia. Non viene posta in essere nessuna fattispecie di reato, perché la diffusione della fake news è stata dovuta alla mera disinformazione dell'agente che è caduto nel tranello dell'autore.

Ma se la persona in questione commenta il post con frasi denigratorie ed offensive potrebbe comunque essere accusato di diffamazione ex articolo 595 del Codice penale, anche se la notizia è totalmente falsa.

Al contrario, chi pubblica, condivide e commenta una bufala con la consapevolezza della sua falsità potrebbe ricadere nei reati sopra elencati come corresponsabile perché con la sua condotta ha manifestato la volontà di prendere parte al piano delittuoso dell'autore.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Roberto Zarriello, Brand Journalism, Centro di Documentazione Giornalistica, 2019
- Ferrari Giorgio (a cura di), Codice Penale e leggi complementari, Hoepli, 2019
- Andrea Fontana, Fake news: sicuri che sia falso?, Hoepli, 2018
- www.bufale.net

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).